

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 589/2530	บริษัทพัฒนาอินเตอร์เทรด จำกัด	โจทก์
	กรมสรรพากร กับพวก	จำเลย
	กรมสรรพากร ที่ 1	ผู้ยื่นคำร้อง
	นายเหลือ สงวนพงษ์ ที่ 2	ผู้ยื่นคำร้อง
	นายเสวก วัฒนวิจารณ์ ที่ 3	ผู้ยื่นคำร้อง
	นายพิสัย สิมศิริวงษ์ ที่ 4 จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 ฎีกา และเห็นว่าจะชนะคดี โปรดมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 73)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้เพิกถอนการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินของจำเลยที่ 1 ตามหนังสือที่ 1037/2/03733,03736 และ 03738 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2524 และที่ 1037/2/03841,03842 และ 03843 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2524 กับคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ตามหนังสือ ภ.ส.204,205/2526

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 70,69)

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ (อันดับ 61)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

(สมศักดิ์ จุสวัสดิ-อำนาจ อินทฤทธิ-สวัสดิ รอดเจริญ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ